COPYRIGHT RESERVED VBAL(5) — Hist – II
(1B) Maj.

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

Answer from all the Units as directed.

निर्देशानुसार सभी इकाइयों से उत्तर दें ।

Unit – I

इकाई – I

Answer any two questions : 15×2 = 30

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें :

1. Discuss the causes and effects of Battle of Buxar.

बक्सर युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें ।

2. Why the misuse of Dastak and Private Trade created a rift between the Bengal Nawabs and the British East India Company ?

दस्तक और निजी व्यापार के दुरुपयोग में बंगाल नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच दरार क्यों पैद की ?

3. Discuss the development of criminal justice system from Lord Warren Hastings to Lord Cornwallis.

लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स से लॉर्ड कॉर्नवालिस तक आपराधिरक न्याय प्रणाली के विकास पर चर्चा करें।

4. How Dual Government was responsible for the Famine of 1770 ?

१७७० के अकाल के लिये दोहरी सरकार कितनी जिम्मेदार थी ?

Unit – II
इकाई – II

Answer any two questions : 15×2 = 30

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें :

5. Describe the causes of the Revolt of 1857.

१८५७ के विद्रोह के कारण का वर्णन करें।

6. Evaluate the annexation policies of British East India Company.

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के हड़प नीतियों का मूल्यांकन करें।

7. What are the reasons of Deccan Rist ? What was the British response ?

दक्कन विद्रोह के क्या कारण हैं ? ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या थी ?

8. Examine the factors responsible for the Tribal Revolts in Colonial India.

औपनिवेशिक भारत में आदिवासी विद्रोह के उत्तरदायी कारणों का परीक्षण करें।

Unit – III
इकाई – III

9. Write short notes on any four of the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Theory of Safety Valve

सुरक्षा वाल्व का सिद्धान्त

(b) Brahmao Samaj

ब्रह्म समाज

(c) Moderate Mendicancy

नरमपंथी भिक्षावृत्ति

(d) Swadeshi Movement

स्वदेशी आन्दोलन

(e) Swaraj

स्वराज

(f) Simon Commission

साइमन कमीशन

(g) Women Participation in Indian National Movement

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी

COPYRIGHT RESERVED

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer **five** questions, selecting **two** each from Group – A and Group – B and Group – C is compulsory.*

*खण्ड – क तथा खण्ड – ख प्रत्येक से **दो-दो** प्रश्नों को चुनते हुए कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दें एवं खण्ड – ग अनिवार्य है ।*

Group – A

खण्ड – क

1. Define 'Occupancy Raiyat'. Analyse the right of occupancy raiyat in respect of use of land and trees. 15

"अधिभोगी रैयत" को परिभाषित कीजिए। अधिभोगी रैयत के भूमि एवं वृक्ष के उपयोग सम्बन्धी अधिकारों का विश्लेषण कीजिए।

2. What are the limits of enhancement and rent of Tenures under the Chota Nagpur Tenancy Act, 1908 ? Discuss. 15

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, १९०८ के अन्तर्गत भू-धृतियों के लगान की वृद्धि की क्या सीमाएँ हैं ? विवेचना कीजिए।

3. Define Non-occupancy Raiyat. State the grounds on which a 'non-occupancy Raiyat' may be rejected. 15

गैर-अधिभोगी रैयत को परिभाषित करें। उन आधारों का वर्णन कीजिए जिन पर किसी गैर, अधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है।

4. Discuss the provisions of fixity of rent and payment of rent under the Chota Nagpur Tenancy Act, 1908. 15

छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम, १९०८ के अन्तर्गत लगान की स्थिरता एवं लगान की भुगतान के प्रावधानों की विवेचना कीजिए।

Group – B

खण्ड – ख

5. Discuss the law relating to subsisting leases of unions and minerals under the Bihar Land Reform Act, 1950. 15

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत खानों एवं खनिजों के जीवित पट्टे से सम्बन्धित विधि की विवेचना कीजिए।

6. What do you mean by 'Khas Possession' ? What are the intermediary interests in respect of land in Khas Possession ? 15

'खास कब्जा' से आप क्या समझते हैं ? खास कब्जे की भूमि के सम्बन्ध में मध्यवर्ती के क्या हित हैं ?

7. What do you mean by ceiling area ? What is the rule for redetermination of ceiling area ? 15

भूमि के अधिकतम सीमा से आप क्या समझते हैं ? भूमि के अधिकतम सीमा के पुन:निर्धारण के नियम क्या हैं ?

8. How surplus land was disposed off ? What facts were considered in disposal of surplus land ? 15

अधिशेष भूमि का निस्तारण कैसे किया गया ? अधिशेष भूमि के निस्तारण में किन तथ्यों का ध्यान रखा गया ?

Group – C
खण्ड – स

9. Write short notes on any four of the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Raiyat
रैयत

(b) Settled Raiyat
बन्दोबस्त रैयत

(c) Raiyats having Khuntkatti Right
खुँटकाट्टी अधिकार वाले रैयत

(d) Arrears of Rent
बकाया लगान

(e) Vesting of Land
भूमि का निहित होना

(f) Ceiling area
अधिकतम क्षेत्र

(g) Voluntary Declaration of Surplus Land
अधिशेष भूमि की स्वैच्छिक घोषणा

COPYRIGHT RESERVED

VBAL(5) — Ind.
Pen. Code – I (3)

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer from **all** the Units as directed.*
निर्देशानुसार सभी इकाइयों से उत्तर दें ।

Unit – I
इकाई – I

Answer any **two** questions : 15×2 = 30

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें :

1. Explain 'mens-rea' as an element of criminal liability. Is mens-rea relevant in crimes of strict liability ? Discuss.

आपराधिक दायित्व के एक तत्त्व के रूप में आपराधिक 'मन:स्थिति' की व्याख्या कीजिए । क्या आपराधिक मन:स्थिति कठोर दायित्व के अपराधों के लिए सुसंगत होती है ? विवेचना कीजिए ।

3. Mistake of fact is a good defense while mistake of law in no defence under Indian Penal Code. Do you agree with the statement ? Explain.

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तथ्य की भूल अच्छा बचाव है जबकि विधि संबंधी भूल कोई बचाव नहीं है । क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

2. Under what circumstances unsoundness of mind is a defence in the Indian Penal Code, 1860 ? Discuss with the help of decided cases.

भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में चित्तविकृति किन परिस्थितियों में बचाव है ? निर्णीतवादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

4. Discuss the law relating to joint liability.

संयुक्त दायित्व से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए ।

Unit – II

इकाई – II

Answer any **two** questions : 15×2 = 30

किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें :

5. Discuss the justification and limitations of the right of private defence.

प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की औचित्यता तथा सीमाओं की विवेचना कीजिए ।

6. Distinguish between preparation and attempt by giving illustrations. Is preparation alone to commit an offence punishable.

उदाहरण देकर तैयारी और प्रयास में अन्तर समझाइये । क्या मात्र अपराध की तैयारी दण्डणीय है ?

7. When an assembly is termed as an unlawful assembly ? Discuss.

किसी जमाव को कब 'विधि विरुद्ध जमाव' कहा जाता है ? विवेचना कीजिए ।

8. What do you mean by riot ? Distinguish it with affray.

बलवा से आप क्या समझते हैं ? इसे दंगा से विभेदित कीजिए ।

Unit – III

इकाई – III

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Accident as Defence

दुर्घटना बचाव के रूप में

(b) Criminal Conspiracy

आपराधिक षडयंत्र

(c) Minority as General Defence

अवयस्कता सामान्य बचाव के रूप में

(d) Defamation

मानहानि

COPYRIGHT RESERVED

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.

उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer **five** questions, selecting **two** each from Unit – I and Unit – II and Unit – III is compulsory.*

*इकाई – I तथा इकाई – II प्रत्येक से **दो-दो** प्रश्नों को चुनते हुए कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दें एवं इकाई – III अनिवार्य है ।*

Unit – I

इकाई – I

1. Describe the various criminal courts established by the Code of Criminal Procedure and their Fundamental Powers. 15

दण्ड प्रक्रिया संहिता द्वारा स्थापित विभिन्न प्रकार के दण्ड न्यायालयों का उल्लेख करते हुए उनके मूल शक्तियों का वर्णन करें ।

2. When a police can arrest a person without Warrant of Court ? 15

किन परिस्थितियों में पुलिस किसी व्यक्ति को बिना न्यायालय के वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती है ?

3. Define Arrest. What are the rights of the arrested persons ? 15

गिरफ्तारी को परिभाषित कीजिए । गिरफ्तारी व्यक्ति के कौन-कौन से अधिकार होते हैं ?

4. What is the First Information Report ? What is its evidentiary value ? Discuss the powers and duties of police officers after such report has been made. 15

प्रथम सूचना रिपोर्ट किसे कहते हैं ? इसका सादियक मूल्य क्या है ? इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद पुलिस अधिकारी की शक्तियों एवं कर्त्तव्यों की विवेचना कीजिए ।

Unit – II

इकाई – II

5. When bail can be given in non-bailable offence by the court ? 15

न्यायालय द्वारा अजमानतीय अपराध में कब जमानत दिया जा सकता है ?

6. What are the cases in which a Magistrate may order police to search a place ? 15

किन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट पुलिस को किसी स्थान की तलाशी लेने का आदेश दे सकती है ?

7. Explain the provisions of the code relating to the Jurisdiction of the criminal courts in inquiries and trails. 15

जाँचों एवं विचारणो में दण्ड न्यायालयों की अधिकारिता सम्बन्धी संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए ।

8. What procedure should a Magistrate follow on receipt of a complaint ? Discuss. 15

एक परिवाद प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट को क्या प्रक्रिया अपनाना चाहिए ? व्याख्या करें ।

Unit – III

इकाई – III

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Cancellation of bail

जमानत का रद्दीकरण

COPYRIGHT RESERVED VBAL(5) — Alt. Disp. Res. (5)

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer **five** questions, selecting **two** each from Unit – I and Unit – II while Unit – III is compulsory.*
*इकाई – I तथा इकाई – II प्रत्येक से **दो-दो** प्रश्नों को चुनते हुए कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दें जिसमें इकाई – III अनिवार्य है ।*

Unit – I
इकाई – I

1. What do you mean by 'Arbitration' ? Discuss the features and various kinds of Arbitration. 15

'मध्यस्थम्' से आप क्या समझते हैं ? मध्यस्थम् के लक्षणों एवं इसके विभिन्न प्रकारों की विवेचना करें ।

(b) Attachment of the Property

सम्पत्ति की कुर्की

(c) Defence Counsel

बचाव पक्ष

(d) Summons

सम्मन

2. Why is ADR System introduced ? How is it different from traditional dispute resolution system ? 15

ए० डी० आर० पद्धति को क्यों लाया गया ? यह पारंपरिक विवाद निपटारा पद्धति से कैसे भिन्न है ?

3. What do you meat by 'Mediation' ? Discuss the essential features of mediation. 15

'मध्यस्थता' से आप क्या समझते हैं ? मध्यस्थता के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या करें ।

4. What do you mean by 'Conciliation' ? Discuss the provisions relating to the appointement and role of a conciliator in the conciliation proceeding. 15

'सुलह' से आप क्या समझते हैं ? सुलहकर्त्ता की नियुक्ति तथा सुलह प्रक्रिया में एक सुलहकर्त्ता की भूमिका सम्बन्धी प्रावधानों की विवेचना करें ।

Unit – II

इकाई – II

5. Discuss the meaning and essential elements of an 'arbitration agreement'. 15

'मध्यस्थम् करार' के अर्थ एवं उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना करें ।

6. Discuss the provisions relating to the appointment of an arbitrator. 15

मध्यस्थ की नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानों की व्याख्या करें ।

7. What are the grounds of challenge to the appointment of an arbitrator ? Also, discuss the procedure of challenge. 15

एक मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का क्या आधार है ? चुनौती देने की प्रक्रिया की विवेचना भी करें ।

8. Explain the conditions relating to enforcement of Foreign Award given in Geneva Convention Award. 15

जेनेवा अभिसमय पंचाट के अन्तर्गत दिये गये विदेशी पंचाट के प्रवर्त्तन की शर्त्तों को समझाइये ।

Unit – III

इकाई – III

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Difference between Arbitration and Conciliation

मध्यस्थम् एवं मध्यस्थता के बीच अन्तर

(b) International Commercial Arbitration
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थम्

(c) Setting-aside of Arbitral Award
मध्यस्थम् पंचाट का पर्यवसान

(d) Termination of Arbitral Proceeding
मध्यस्थम् कार्यवाही का पर्यवसान

COPYRIGHT RESERVED

2019-24

Time : 3 hours

Full Marks : 80

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.
परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें ।

The figures in the margin indicate full marks.
उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक हैं ।

*Answer **two** questions from Group – A and **two** questions from Group – B and **one** question from Group – C.*
खण्ड – अ से दो तथा खण्ड – ब से दो एवं खण्ड – स से एक प्रश्न का उत्तर दें ।

Group – A
खण्ड – अ

1. What do you mean by interpretation of statutes ? Elaborate its classification. 15
सांविधियों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं ? इसके वर्गीकरण को विस्तृत करें ।

2. Explain the meaning and utility of 'Literal Rule' of interpretation of statutes. 15

संविधियों के निर्वचन के 'शाब्दिक नियम' का अर्थ एवं उपयोगिता को समझाएँ ।

3. Discuss the golden rule of interpretation and states how it is different from mischief rule of interpretation ? 15

निर्वचन के स्वर्णिम नियम की व्याख्या करें एवं बतायें यह कैसे निर्वचन के दोष परिहर नियम से भिन्न है ?

4. Explain the rule of 'Noscitur-a-sociis' in the interpretation of statutes. 15

अधिनियमों के निर्वचन में 'साहचर्येन जायते' नियम की व्याख्या करें ।

Group – B

खण्ड – ब

5. What do you mean by internal aids of interpretation ? Explain the importance of preamble as an internal aid of interpretation. 15

निर्वचन के आन्तरिक उपकरण से आप क्या समझते हैं ? निर्वचन के आन्तरिक उपकरण के रूप में उद्देशिका के महत्त्व की व्याख्या कीजिए ।

6. Explain, in brief, different external aids of construction of a statute. 15

एक संविधि के अर्थान्वन के विभिन्न बाह्य सहायकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए ।

7. Write a note on the Commencement of Removal and Revival of statutes. 15

अधिनियम के प्रारम्भ, निरसन तथा पुनः प्रवर्तन पर एक लेख लिखिए ।

8. What do you mean by operation of statute ? Indian Penal Code can be effective from retrospective date. 15

संविधियों के प्रवर्तन का क्या अर्थ है ? भारतीय दण्ड संहिता का प्रवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से किया जा सकता है ।

Group – C

खण्ड – स

9. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Exceptions and saving clause

उपवाद एवं मुक्ति खण्ड

(b) Strict construction of penal statute

दण्ड विधियों का कठोर अर्थान्वयन

(c) Principle of causus omissus

सकारण लोप का सिद्धान्त

(d) Delegated legislation

प्रत्योजित विधायन

10. Write short notes on the following : 5×4 = 20

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें :

(a) Mens rea in statutory offence

सांविधिक अपराधों में दुराशय

(b) Evasion of statutes

संविधियों के उपवंचन

(c) Rules of Harmonious Construction

सामंजस्यपूर्ण या समन्वयपूर्ण अर्थान्वयन

(d) Purpose of the interpretation of statute

सांविधियों के निर्वचन का उद्देश्य